



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.001575/2018-14 (RJ2018/1909)

Data do julgamento: 01/10/2019

Diretora Relatora: Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Acusados: Transamérica Comercial e Serviços Ltda.

Paulo Celso Bertero

Heber Osvaldo Garrido Silva

Ementa: Realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo relativos a empreendimento hoteleiro. Infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/76. Infração ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03. Infração ao art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76. Infração ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela **absolvição** dos acusados pela realização de oferta pública irregular de distribuição de Contratos de Investimento Coletivo – CICs – relativos a empreendimento hoteleiro sem a obtenção do registro previsto nos artigos 19 da Lei nº 6.385/76 e 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e 4º da Instrução CVM nº 400/03.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 084/2018/CVM/SGE, de 03.05.2018.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flavia Sant'Anna Perlingeiro, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 11/11/2019, às 17:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 11/11/2019, às 18:39, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 11/11/2019, às 19:27, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 12/11/2019, às 12:58, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 14/11/2019, às 15:13, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0876006** e o código CRC **8A239A7E**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0876006** and the "Código CRC" **8A239A7E**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/1909

Reg. Col. nº 1116/18

Acusados: Transamérica Comercial e Serviços Ltda.

Paulo Celso Bertero

Heber Osvaldo Garrido Silva

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade do operador hoteleiro e de seus administradores por suposta realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo relativos a empreendimento hoteleiro.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“Acusação” ou “SRE”) com objetivo de apurar a responsabilidade de Transamérica Comercial e Serviços Ltda. (“TCS” ou “Operadora Hoteleira”), na qualidade de operadora hoteleira do empreendimento Alphamondo Business, Commerce e Hotel - Transamérica Executive Rio das Ostras (“Empreendimento”), e de seus administradores, Paulo Celso Bertero (“Paulo Bertero”) e Heber Osvaldo Garrido Silva (“Heber Silva” e, em conjunto com TCS e Paulo Bertero, “Acusados”), por suposta realização de oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo (“CICs”) sem a obtenção do registro previsto no art. 19¹ da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, e no art. 2º² da Instrução CVM (“ICVM”) nº 400, de 29.12.2003, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I³, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003.

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

³ Art. 19, § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Cabe destacar que, inicialmente, também constavam no rol de acusados neste PAS a Inter Sinco Costa do Sol Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Incorporadora”) e os Srs. J.M.H. e A.C.L.S. Porém, por terem celebrado termo de compromisso, consoante proposta conjunta aceita pelo Colegiado, por unanimidade, na reunião realizada em 13.11.2018, suas condutas não serão narradas neste relatório, tampouco apreciadas no voto que o sucede.

3. Passo então a relatar os fatos relacionados às imputações feitas aos Acusados.

II. ORIGEM E FATOS

4. Este PAS originou-se do Processo SEI nº 19957.002819/2016-14, instaurado pela SRE após o recebimento de consulta sobre a regularidade da oferta do Empreendimento⁴ administrado pela Incorporadora, que vinha sendo realizada por meio de anúncios em determinados *websites*⁵.

5. Considerando o conteúdo desses *websites*, a área técnica entendeu que (i) o investimento oferecido era uma modalidade de condo-hotel, podendo ser considerado um valor mobiliário, nos termos do art. 2º, IX⁶ da Lei nº 6.385/1976; e (ii) a sua oferta pública sem registro prévio ou dispensa poderia caracterizar infração ao art. 19 da mesma lei. Nesses termos, a SRE intimou a TCS e os respectivos responsáveis – dentre eles, Heber Silva – a prestar esclarecimentos⁷.

6. Em resposta⁸, foi dito que a participação da TCS no Empreendimento limitou-se ao papel de operadora hoteleira e que, embora a Deliberação CVM nº 734⁹, de 17.03.2015, tivesse equiparado a incorporadora à operadora hoteleira, na prática, a primeira é a responsável por promover as vendas, com o fim de monetizar as unidades construídas, enquanto a última atua em momento posterior, já operacional, na administração do empreendimento.

7. Adicionalmente, na resposta à CVM, foi asseverado que os anúncios do Empreendimento nos *websites* não foram autorizados pela TCS e que, em virtude da Deliberação CVM nº 734/2015, a Operadora Hoteleira e a Incorporadora haviam acordado que não seria feito qualquer esforço ativo de captação, não tendo sido realizada nenhuma venda a partir de maio de 2015.

⁴ Consulta à Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores, em 28.04.2016 (Doc. SEI 0104431).

⁵ Docs. SEI 0106961, 0106964, 0106979 e 0106996.

⁶ Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

⁷ OFÍCIO Nº 165/2016/CVM/SRE/GER-3, de 26.08.2016 (Doc. SEI 0152710).

⁸ Doc. SEI 0160738.

⁹ Trata-se de Deliberação que “[d]elega competência à Superintendência de Registro de Valores Mobiliários para conceder dispensas em ofertas públicas de distribuição de contratos de investimento coletivo no âmbito de projetos imobiliários vinculados à participação em resultados de empreendimento hoteleiro, nas hipóteses que especifica”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

8. Por fim, foi informado que a TCS havia encaminhado notificação extrajudicial à Incorporadora¹⁰, solicitando a retirada de quaisquer referências à comercialização do Empreendimento porventura disponíveis e a manutenção da suspensão das vendas até a concessão da dispensa de registro de oferta por parte da CVM.

9. Na sequência, a CVM enviou ofício¹¹ ao Sr. Paulo Bertero solicitando esclarecimentos. O Acusado, por sua vez, reiterou¹² integralmente a resposta anteriormente apresentada pela TCS.

III. ACUSAÇÃO

10. Por entender estarem presentes os elementos de autoria e materialidade, a SRE apresentou termo de acusação. Em primeiro lugar, considerou que o conteúdo dos *websites* constituiu material publicitário destinado à divulgação da oferta de investimento no Empreendimento e que a sua utilização e circulação caracterizou a ocorrência de uma distribuição pública.

11. Em segundo lugar, a partir da análise do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma Apart-Hoteleira – Quadro Resumo¹³ (“Contrato de Compra e Venda”) e do Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação¹⁴ (“Contrato de Constituição de SCP”) e respectivo cotejamento com as diretrizes que passaram a ser adotadas, após a decisão do Colegiado no Processo CVM nº RJ2007/11593¹⁵, para a caracterização de valor mobiliário à luz do art. 2º, IX¹⁶ da Lei nº 6.385/1976, a SRE entendeu que houve enquadramento na definição de valor mobiliário e oferta pública irregular.

12. Destacou que “*houve a comercialização de 297 unidades sem registro prévio e sem obtenção de dispensa de registro de oferta, sendo 173 posteriores ao Alerta ao Mercado datado de 12/12/2013*¹⁷, inclusive uma delas após a Deliberação CVM nº 734/15 datada de 17/03/2015”¹⁸.

13. De acordo com a SRE, por ter a TCS figurado como parte dos contratos, essa deveria ser considerada ofertante e responsável pela distribuição dos CICs relacionados ao Empreendimento, assim como os Srs. Paulo Bertero e Heber Silva, na qualidade de diretores e responsáveis pelo

¹⁰ Doc. SEI 0160747.

¹¹ OFÍCIO Nº 25/2018-CVM/SRE/GER-3, de 28.02.2018 (Doc. SEI 0441286).

¹² Doc. SEI 0457663.

¹³ Doc. SEI 0126684.

¹⁴ Doc. SEI nº 0126691.

¹⁵ Processo julgado na reunião do Colegiado de 22.01.2008.

¹⁶ Art.2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

¹⁷ Alerta divulgado no site da CVM chamando a atenção dos investidores para ofertas irregulares de investimento em empreendimentos imobiliários.

¹⁸ Doc. SEI 0446954, item 34.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cumprimento das obrigações impostas à TCS, por força do disposto no art. 56-B¹⁹ da ICVM nº 400/2003, tendo em vista seu envolvimento direto ao assinarem os aludidos contratos.

IV. RESPONSABILIDADES

14. Diante do exposto, a SRE concluiu pela responsabilização dos Acusados pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º e, com relação aos administradores da TCS, no art. 56-B, ambos da ICVM nº 400/2003.

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE

15. A Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu terem sido atendidos os requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 6º e o disposto no caput do art. 11, ambos da Deliberação CVM nº 538, de 05.03.2008²⁰ e recomendou o envio de comunicação ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, pela presença de indícios da prática de crime, em tese, de ação penal pública²¹.

VI. DEFESA

16. Em 02.07.2018, os Acusados apresentaram defesa conjunta²², alegando, em síntese: (i) a ausência de relação dos Acusados com os fatos narrados no Termo de Acusação e a falta de individualização das respectivas condutas; (ii) a não caracterização de elemento intencional; (iii) a inexistência de oferta de valor mobiliário; (iv) a ausência de regime jurídico claro na época da venda dos imóveis; e (v) a impossibilidade de retroatividade de sanção administrativa.

17. Asseveraram que, de acordo com o Contrato de Compra e Venda, a TCS era apenas “*a administradora condominial e operadora hoteleira, tendo sido contratada para prestar serviços de administração, não se responsabilizando pela venda das unidades autônomas do Empreendimento*”²³ (grifos no original).

18. Argumentaram, ainda, que o Contrato de Constituição de SCP prevê a isenção de responsabilidade da TCS no que tange às questões externas às atribuições estabelecidas no contrato, de modo que sua responsabilidade estaria adstrita à administração hoteleira.

19. Os Acusados esclareceram que a Incorporadora havia assumido, exclusivamente, a

¹⁹ Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.

²⁰ Doc. SEI 0475894.

²¹ Comunicação que foi feita por meio do Ofício nº 084/2018/CVM/SGE, de 03.05.2018 (Doc. SEI 0508260).

²² Doc. SEI 0557355.

²³ Doc. SEI 0557355, itens 20 a 23.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

responsabilidade referente à incorporação, publicidade e venda das unidades, de acordo com o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos e de Assessoria Pré-Operacional²⁴ (“Contrato de Assessoria Técnica”), firmado entre a Incorporadora e a TCS, de modo que os Acusados não teriam participado da oferta e nem dos esforços de *marketing*.

20. Dessa forma, segundo os Acusados, não haveria qualquer relação entre os atos que foram descritos no Termo de Acusação com a função exercida pela Operadora Hoteleira.

21. Ademais, alegaram que, pelo Contrato de Compra e Venda, a TCS não é vinculada ou identificada como administradora hoteleira, o que significaria dizer que o condomínio poderia escolher outra administradora após a finalização das obras e substituí-la a qualquer tempo.

22. Concluíram os Acusados que “a *Transamérica*, em razão da natureza dos serviços por ela prestados, não teve ingerência alguma na venda das unidades hoteleiras” (grifos no original)²⁵, não havendo, portanto, que se falar em autoria dos Acusados.

23. Quanto ao argumento apresentado pela SRE, de que a prova da autoria de irregularidades na oferta dos CICs residiria no fato de a TCS figurar como parte no Contrato de Constituição de SCP, os Acusados defenderam que tal contrato não constitui um CIC.

24. Para os Acusados, o Contrato de Constituição de SCP tem por objeto apenas a constituição da sociedade e o investimento e adesão a esta sociedade eram feitos por meio do Contrato de Compra e Venda, firmado pela Incorporadora, sem qualquer participação da TCS.

25. Acerca dos administradores, argumentam que os Srs. Heber Silva e Paulo Bertero assinaram tão somente o Instrumento Particular de Contrato de Serviços de Administração Condominial de Subcondomínio Apart Hoteleiro (Apart-Hotel)²⁶ (“Contato de Administração Condominial”) e o Contrato de Assessoria Técnica, que, de acordo com a SRE, não constituíam CICs, reconhecendo que prestar serviços de administração condominial e técnicos e de assessoria pré-operacional não configura oferta de valores mobiliários.

26. Sustentaram que o termo de Acusação foi genérico e não descreveu as respectivas condutas específicas que justificariam a imposição da sanção, concluindo por sua ilegitimidade para compor o polo passivo, e ressaltaram que a caracterização do elemento intencional é indispensável para a aplicação de penalidades, não cabendo responsabilização objetiva.

²⁴ Doc. SEI 0557396, Anexo 5 à defesa. O referido contrato tem por objeto a contratação da TCS pela Incorporadora para a prestação de serviços de assessoria técnica e pré-operacional de natureza apart-hoteleira relativa ao Empreendimento, visando a sua administração condominial e operacional hoteleira.

²⁵ Doc. SEI 0557355, item 29.

²⁶ Doc. SEI 0557378.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Ainda segundo a defesa, não havia solidariedade entre a TCS e a Incorporadora, pois, cada empresa tinha escopo de atuação claramente definido contratualmente.

28. Especificamente em relação aos Srs. Heber Silva e Paulo Bertero, a defesa argumentou que, embora a Acusação lhes tenha atribuído responsabilidade solidária por todas as infrações imputadas à TCS, por meio da aplicação do art. 56-B da ICVM nº 400/2003, a Lei nº 6.404, de 15.12.1976, dispõe que o administrador não pode ser pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão (art. 158²⁷).

29. Ademais, sustentaram que a venda das unidades não deve ser considerada uma oferta de valor mobiliário, mas sim uma venda de imóvel regulada pelo art. 28²⁸ da Lei nº 4.591, de 16.12.1964, seguindo rito próprio de registro.

30. De acordo com a defesa, como em condo-hotéis o que se aliena é a propriedade referente a um bem imóvel, tal transação não configuraria venda de quota de sociedade em conta de participação, mas sim de direito real – o qual, ainda que destinado a um uso específico, nunca põe em risco o capital investido pelo investidor, que se materializa na propriedade imobiliária adquirida. Sendo assim, não haveria que se considerar uma oferta pública de valores mobiliários.

31. Além disso, destacaram que os condôminos dispõem de mecanismos de controle sobre os rumos do bem comum, pois podem substituir a operadora hoteleira a qualquer momento, bem como alterar a destinação do condomínio, envolvendo riscos típicos do setor imobiliário.

32. Salientaram, também, que o Empreendimento e a oferta das unidades não causaram qualquer prejuízo aos seus compradores, já que a construção e incorporação foram paralisadas em março de 2018 pela Incorporadora frente ao cenário econômico-financeiro do país e da região do Empreendimento e aos distratos relativos aos contratos de aquisição das unidades já celebrados.

33. Arguiram a falta de regime jurídico definido à época da venda das unidades do Empreendimento, uma vez que o Alerta ao Mercado, emitido em 12.12.2013, foi divulgado apenas no site da CVM, e, até essa data, as atividades exercidas por incorporadores, corretores e administradores hoteleiros não demandavam um acompanhamento próximo das regras e pronunciamentos da CVM. Com efeito, os Acusados entenderam que o Alerta ao Mercado não poderia ser considerado como norma vinculante naquele momento.

²⁷ Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I – dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II – com violação da lei ou do estatuto. (...)

²⁸ Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-ão pela presente Lei.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

34. Dessa forma, consideraram que, antes da Deliberação CVM nº 734/2015, o que se tinha era um “*vácuo normativo*” e, na melhor das hipóteses, uma interpretação ampliada do conceito de valor mobiliário, o que tornava o regime jurídico aplicável confuso e incerto no que tange aos contratos coletivos de condo-hotéis²⁹. Na visão dos Acusados, a nova interpretação da CVM acerca desse tipo de contrato começou a ser aplicada de forma mais estruturada em 2015, muito depois do início da oferta das unidades imobiliárias neste caso, que se deu em novembro de 2013³⁰.

35. Nesse cenário, arguíram que a punição dos Acusados se tornaria medida draconiana e, sobretudo, desprovida de suporte legal. Alegaram que, além de violar o princípio da tipicidade, punir os Acusados com base em uma regulamentação posterior aos fatos violaria o princípio da irretroatividade e, ainda que se entenda necessária a aplicação de uma nova interpretação à legislação, isto somente poderia ser feito para casos supervenientes, em prol da segurança jurídica.

36. Dito isto, reforçaram os diferentes graus de ingerência e atuação da Incorporadora e da Operadora Hoteleira, com atividades distintas, a merecer tratamento específico. A Incorporadora planejou e estruturou o Empreendimento diretamente, reunindo recursos e comercializando as unidades, já a TCS teria apenas o papel de administrar o Empreendimento após a sua conclusão.

37. Por fim, protestaram pela apresentação de proposta de termo de compromisso e pela produção de todos os tipos de prova admitidos em direito, mas depois não chegaram a formular nem proposta de termo de compromisso nem qualquer pedido de produção de provas.

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

38. Este PAS foi inicialmente distribuído ao Diretor Pablo Renteria, em 21.08.2018. Ao final de seu mandato, o processo foi redistribuído e, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

²⁹ Na visão dos Acusados, essa incerteza teria sido reconhecida pela CVM em 12.04.2016, quando do julgamento do Processo SEI nº 19957.004122/2015-99.

³⁰ Asseveraram que, após a Deliberação CVM nº 734/2015, foi vendida apenas uma unidade do Empreendimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/1909

Reg. Col. nº 1116/18

Acusados: Transamérica Comercial e Serviços Ltda.

Paulo Celso Bertero

Heber Osvaldo Garrido Silva

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade do operador hoteleiro e de seus administradores por suposta realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo relativos a empreendimento hoteleiro.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“Acusação” ou “SRE”) com objetivo de apurar a responsabilidade de Transamérica Comercial e Serviços Ltda. (“TCS” ou “Operadora Hoteleira”), na qualidade de operadora hoteleira do empreendimento Alphamondo Business, Commerce e Hotel - Transamérica Executive Rio das Ostras (“Empreendimento”), e de seus administradores, Paulo Celso Bertero (“Paulo Bertero”) e Heber Osvaldo Garrido Silva (“Heber Silva” e, em conjunto com TCS e Paulo Bertero, “Acusados”)¹, pela realização de oferta de distribuição de contratos de investimento coletivo (“CICs”) sem a obtenção do registro previsto no art. 19² da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, e no art. 2º³ da Instrução CVM nº 400, de 29.12.2003, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I⁴, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003.⁵

¹ A incorporadora do Empreendimento e os seus administradores também foram acusados pela SRE, mas por terem firmado Termo de Compromisso o processo foi suspenso em relação a eles.

² Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

³ Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

⁴ Art. 19, § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).

⁵ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II. EXAME DO MÉRITO

2. A Acusação imputou responsabilidade à Operadora Hoteleira por considerá-la ofertante dos CICs relacionados ao Empreendimento, bem como aos respectivos administradores, os Srs. Heber Silva e Paulo Bertero, na qualidade de diretores e por terem firmado, em nome da TCS, contratos que, segundo a SRE, teriam formalizado os CICs.

3. Em benefício da síntese, tendo em vista a consolidação de entendimento pelo Colegiado da CVM em diversos precedentes sobre a matéria⁶, deixo de repisar o debate acerca da caracterização da oferta de investimento em CICs hoteleiros e consequente necessidade de registro ou dispensa de registro pela CVM, para a realização de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385/1976 e da regulamentação aplicável.

4. Especificamente com relação ao papel exercido pelos Acusados no âmbito do Empreendimento, hoje também já se encontra sedimentado pelo Colegiado desta Autarquia entendimento no sentido de que, em regra, as atividades ordinariamente desempenhadas pelas operadoras hoteleiras não configuram verdadeiros atos de distribuição em ofertas públicas de CICs relacionados a empreendimentos hoteleiros, não estando abarcadas pelo disposto no art. 19, §1º⁷, da Lei nº 6.385/1976, e no art. 3º da ICVM nº 400/2003⁸.

5. Embora manifestações anteriores da CVM tenham atribuído à operadora hoteleira o *status* de co-ofertante⁹, a Instrução CVM nº 602, de 27.08.2018, que veio a regulamentar a oferta pública de distribuição de CICs hoteleiros, passou a definir como ofertante ***“a sociedade incorporada ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro”***¹⁰ (Grifei). Assim, a não ser que pratique atos de distribuição pública, a operadora não é considerada ofertante.

6. Não se questiona que a operadora hoteleira desempenha um papel fundamental para o sucesso do empreendimento, tendo em vista a responsabilidade por sua administração após a

⁶ v., p.ex., PAS CVM nº RJ2017/2225, j. em 28.08.2018 (esse caso envolvendo a própria TCS, em circunstâncias bastante semelhantes às deste PAS); PAS CVM nº RJ2018/324, j. em 30.10.2018; PAS CVM nº RJ2017/4412, j. em 30.10.2018; PAS CVM nº RJ2017/4779, j. em 11.12.2018; e PAS nº RJ2017/3091, j. em 26.03.2019.

⁷ Art. 19, § 1º - São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a companhia emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.

⁸ Art. 3º São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos seguintes elementos: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, (...), destinados ao público, (...); II - a procura, no todo ou em parte, de subscritores ou adquirentes indeterminados para os valores mobiliários, (...); III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público (...); ou IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (...).

⁹ v. Deliberação CVM nº 734/2015, item I, “a”, que se aplicava antes da edição da ICVM nº 602/18. Note-se que, neste caso, as vendas ocorreram entre 2013 e 2014; apenas 1 unidade vendida após a Deliberação CVM nº 734/2015.

¹⁰ Art. 2º, inciso II.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

finalização e entrega da obra. Isso é corroborado pela inclusão, entre os documentos que devem instruir o pedido de registro da oferta, de declaração da operadora de que as informações relacionadas ao empreendimento e riscos a ele associados, constantes no prospecto e no estudo de viabilidade, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, consoante a ICVM nº 602/2018¹¹.

7. Não obstante, no que tange às imputações feitas pela Acusação no caso em exame, observo que não há sequer indícios de que os Acusados tenham praticado qualquer ato de distribuição na oferta pública irregular de CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento.

8. Muito pelo contrário, restou comprovado, por farta documentação apresentada pela defesa¹², que não estava no escopo das atividades da Operadora Hoteleira a participação em qualquer esforço de *marketing*, oferta ou venda das unidades autônomas. Note-se que, neste caso, a TCS sequer chegou a desempenhar suas atividades de administradora condominial, porque a construção e a incorporação foram paralisadas antes de o Empreendimento tornar-se operacional.

9. Além disso, por outro lado, a Acusação não trouxe aos autos qualquer evidência ou indício de que, na prática, os Acusados tenham atuado na distribuição pública dos CICs, ainda que fora do respectivo escopo contratual.

III. CONCLUSÃO

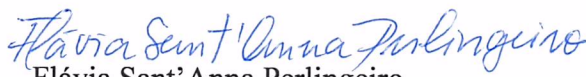
10. Por todo o exposto e levando em consideração entendimento consolidado neste Colegiado, concluo que não cabe qualquer responsabilização dos Acusados no âmbito deste PAS por realização de oferta pública irregular de distribuição de CICs com relação ao Empreendimento.

11. Deste modo, voto pela **absolvição** da Transamérica Comercial e Serviços Ltda. e dos Srs. Paulo Celso Bertero e Heber Osvaldo Garrido Silva.

12. Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 084/2018/CVM/SGE, de 03.05.2018¹³.

É como voto.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.


Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

¹¹ Art. 6º O pedido de registro de oferta pública de distribuição de CIC hoteleiro deve ser instruído com os seguintes documentos e informações: (...) VI – declaração de acordo com o Anexo 6-VI, assinada pelos administradores da sociedade operadora do empreendimento hoteleiro, devidamente qualificados; (...).

¹² Docs. SEI 0557355, 0557378, 0557386, 0557388, 0557391, 0557396, 0557401 e 0557402.

¹³ Doc. SEI 0508260.